Comprendre l'AI Act européen pour les professionnels non juristes

1. Pourquoi l'AI Act a été créé

L'AI Act (règlement (UE) 2024/1689) est le premier cadre juridique complet au monde dédié aux systèmes d'intelligence artificielle. Il vise à garantir que l'IA utilisée dans l'Union européenne soit sûre, transparente, non discriminatoire et respectueuse des droits fondamentaux, tout en favorisant l'innovation.[1][2]

La Commission européenne explique que l'AI Act répond à trois objectifs principaux : protéger les personnes et leurs droits, instaurer la confiance dans les solutions d'IA, et harmoniser les règles pour éviter une fragmentation du marché intérieur. Le texte adopte une approche fondée sur les risques, en fonction de l'impact potentiel des systèmes d'IA sur la santé, la sécurité et les droits fondamentaux.[3][4]

2. Calendrier d'application de l'AI Act

L'AI Act est un règlement européen : il est directement applicable dans tous les États membres sans transposition nationale. Il a été publié au Journal officiel le 12 juillet 2024 et est entré en vigueur le 1er août 2024.[5][2][^6]

Son application est progressive :

- **2 février 2025** : les pratiques d'IA interdites deviennent applicables (article 5).[7][3]
- **2 août 2025** : plusieurs obligations de gouvernance et les règles pour les modèles d'IA à usage général (GPAI) commencent à s'appliquer.[3][7]
- **2 août 2026** : la majorité des obligations concernant les systèmes d'IA à haut risque, les obligations de transparence et la supervision prennent effet.[2][6]
- **À partir de 2027–2028** : certaines obligations spécifiques pour des catégories de produits réglementés et d'éventuelles adaptations ultérieures peuvent entrer en application.[6][7]

Pour les PME, cela signifie qu'elles disposent d'une période de préparation avant l'entrée en vigueur complète des obligations, mais qu'elles doivent dès maintenant recenser leurs usages d'IA et anticiper les impacts.[8][6]

3. Les quatre niveaux de risque et les systèmes interdits

3.1. Les quatre niveaux de risque

L'AI Act classe les systèmes d'IA en quatre catégories de risque, avec des exigences graduées :

- **Risque inacceptable** : systèmes d'IA interdits car jugés contraires aux droits fondamentaux et aux valeurs de l'Union.[9][3]
- **Risque élevé (high-risk)** : systèmes qui peuvent avoir un impact significatif sur la santé, la sécurité ou les droits des personnes (éducation, emploi, infrastructures critiques, justice, etc.).[10][3]
- **Risque limité (transparence)** : systèmes qui nécessitent surtout des obligations d'information (chatbots, IA générative grand public).[11][3]
- **Risque minimal ou nul** : systèmes d'IA comme les filtres anti-spam ou la correction orthographique, pour lesquels le règlement ne prévoit pas d'obligations spécifiques, mais encourage des codes de conduite volontaires.[1][3]

3.2. Les systèmes interdits (article 5 AI Act)

L'AI Act interdit huit types de pratiques d'IA jugées inacceptables :[9][3]

1. **Manipulation subliminale ou trompeuse** : systèmes qui utilisent des techniques subliminales ou des procédés manipulatifs/deceptifs pour altérer de manière significative le comportement de personnes, en réduisant leur capacité à prendre une décision éclairée, lorsque cela cause ou est susceptible de causer un préjudice significatif.[^9]
2. **Exploitation de vulnérabilités** : systèmes qui exploitent les vulnérabilités de personnes (âge, handicap, situation sociale ou économique) pour altérer leur comportement et leur causer un préjudice significatif.[^9]
3. **Social scoring** : systèmes d'évaluation ou de classification de personnes sur la base de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles, conduisant à un traitement défavorable injustifié ou disproportionné dans des contextes non liés.[3][9]
4. **Évaluation/prédiction du risque de commission d'infractions** : systèmes qui évaluent ou prédisent le risque de commission d'infractions pénales sur la seule base du profilage ou de caractéristiques personnelles.[^9]
5. **Création de bases de données de reconnaissance faciale par aspiration massive** : systèmes qui créent ou étendent des bases de données de reconnaissance faciale via la collecte non ciblée d'images sur Internet ou par vidéosurveillance.[3][9]
6. **Reconnaissance des émotions au travail et dans l'éducation** : systèmes qui infèrent les émotions de personnes sur le lieu de travail ou dans les établissements d'enseignement, sauf motifs médicaux ou de sécurité spécifiques.[3][9]
7. **Catégorisation biométrique pour déduire des caractéristiques protégées** : systèmes qui catégorisent des personnes sur la base de données biométriques pour déduire leur origine raciale, opinions politiques, croyances religieuses, appartenance syndicale, vie sexuelle ou orientation sexuelle.[^9]
8. **Identification biométrique à distance en temps réel dans les lieux publics à des fins de police**, sauf exceptions strictement encadrées (recherche de victimes, menace terroriste,

localisation de suspects d'infractions graves) et sous réserve d'une analyse d'impact et d'enregistrement du système.[3][9]

Ces interdictions sont applicables depuis février 2025.[7][3]

4. Les systèmes d'IA à haut risque

4.1. Classification des systèmes à haut risque

Les systèmes d'IA sont considérés « à haut risque » dans deux cas principaux :[10][3]

1. **IA intégrée dans des produits soumis à un contrôle de sécurité** : systèmes qui sont des composants de sécurité (ou des produits eux-mêmes) soumis à des évaluations de conformité tierces au titre de législations techniques de l'UE (Annexe I), par exemple dispositifs médicaux ou équipements de transport.[4][10]
2. **IA utilisée dans des cas d'usage listés à l'annexe III** : systèmes utilisés dans des domaines sensibles tels que :
    - Infrastructures critiques (transport, énergie) ;
    - Éducation et formation (notation d'examens, accès à l'éducation) ;
    - Emploi, gestion de la main-d'œuvre et accès au travail indépendant (tri de CV, outils de recrutement, gestion des performances) ;
    - Accès à des services privés ou publics essentiels (crédit, logement, services sociaux) ;
    - Application de la loi (évaluation de preuves, analyse de risque) ;
    - Gestion de la migration, de l'asile et des contrôles aux frontières ;
    - Administration de la justice et processus démocratiques (préparation de décisions judiciaires).[4][3]

L'article 6 précise que certains systèmes listés à l'annexe III peuvent être exclus de la catégorie « haut risque » quand ils remplissent uniquement des tâches procédurales ou de préparation, sans influencer matériellement les décisions, sauf s'ils réalisent du profilage.[^10]

4.2. Obligations spécifiques pour les systèmes à haut risque

Les systèmes d'IA à haut risque sont soumis à un ensemble d'exigences avant leur mise sur le marché ou leur utilisation :[4][3]

- **Gestion des risques** : mise en place d'un système de gestion des risques couvrant l'ensemble du cycle de vie du système.[^3]
- **Qualité des données** : utilisation de jeux de données de formation, validation et test de haute qualité, pertinents, représentatifs et exempts de biais injustifiés, pour limiter les résultats discriminatoires.[4][3]
- **Traçabilité et journalisation** : enregistrement des activités du système pour permettre de retracer les décisions et résultats.[^3]

- **Documentation détaillée** : documentation technique et d'utilisation permettant aux autorités de vérifier la conformité et aux déployeurs de comprendre les limites du système.[10][3]
- **Transparence et information** : fourniture d'informations claires aux utilisateurs sur les capacités, les limites, la finalité et les risques du système.[4][3]
- **Supervision humaine appropriée** : mise en place de modalités de contrôle humain afin que les personnes puissent intervenir, superviser et, le cas échéant, annuler des décisions.[^3]
- **Robustesse, cybersécurité et précision** : garantie d'un niveau élevé de fiabilité, résilience aux attaques et exactitude.[4][3]

Les fournisseurs de systèmes à haut risque doivent en outre les enregistrer dans une base de données publique de l'UE et réaliser des évaluations de conformité (internes ou par des tiers, selon les cas).[4][3]

5. Obligations des entreprises (utilisateurs/déployeurs de systèmes d'IA)

5.1. Obligations générales

L'AI Act distingue les **fournisseurs** (providers) qui développent ou mettent sur le marché des systèmes d'IA, et les **déployeurs** (deployers) qui les utilisent dans leurs activités. Les entreprises qui utilisent des systèmes d'IA doivent :[6][4]

- Vérifier si les systèmes qu'elles déploient relèvent de l'AI Act (définition d'un système d'IA et classification du risque).[12][4]
- Respecter les interdictions de l'article 5 (ne pas déployer de systèmes interdits).[9][3]
- Appliquer les obligations de transparence lorsque elles utilisent des systèmes de risque limité (information des personnes lorsqu'elles interagissent avec un chatbot ou consomment des contenus générés).[^3]
- Pour les systèmes à haut risque, respecter les instructions du fournisseur, assurer une supervision humaine et tenir compte des droits des personnes affectées (droits à l'explication, à la contestation).[4][3]

5.2. Transparence et IA générative

La Commission précise que les systèmes d'IA générative utilisés pour produire des textes, images, sons ou vidéos doivent respecter des obligations de transparence :

- Les utilisateurs doivent être informés lorsqu'ils interagissent avec un système d'IA (par exemple un chatbot) plutôt qu'avec une personne.[^3]
- Les contenus générés par l'IA, en particulier les « deepfakes » et les textes destinés à informer le public sur des questions d'intérêt général, doivent être identifiables et clairement étiquetés.[^3]
- Les fournisseurs de modèles d'IA à usage général doivent mettre en œuvre des mesures pour que les contenus générés puissent être reconnus (watermarking, métadonnées, etc.).

[^3]

Pour une entreprise qui utilise ChatGPT, Gemini ou Claude, cela signifie qu'elle doit prévoir des mentions explicites indiquant aux utilisateurs qu'ils interagissent avec une machine, et mettre en place des politiques internes sur l'usage des contenus générés.[4][3]

6. Obligations des développeurs et fournisseurs de systèmes d'IA

Les fournisseurs de systèmes d'IA (éditeurs, développeurs, intégrateurs) portent la charge principale des obligations techniques de l'AI Act :[6][3]

- **Conception conforme** : intégrer la gestion des risques, la qualité des données, la transparence et la supervision humaine dans la conception (« by design »).[4][3]
- **Documentation et enregistrement** : produire la documentation technique, les instructions d'usage, les informations sur les jeux de données, et enregistrer les systèmes à haut risque dans la base de données de l'UE.[10][3]
- **Évaluation de conformité** : réaliser les évaluations de conformité avant la mise sur le marché, en s'appuyant sur des normes harmonisées lorsque disponibles.[^4]
- **Suivi des incidents et mises à jour** : surveiller le fonctionnement des systèmes, signaler les incidents graves, corriger les non-conformités et mettre à jour les systèmes en conséquence.[4][3]
- **Modèles d'IA à usage général (GPAI)** : pour les modèles de base largement utilisés, appliquer des obligations spécifiques de transparence, de documentation et, pour les modèles à risque systémique, des obligations supplémentaires de gestion des risques.[^3]

Les développeurs de solutions d'IA générative doivent, par exemple, documenter les sources de données, mettre en œuvre des mécanismes pour réduire les biais et permettre aux déployeurs de respecter les obligations de transparence et de supervision.[4][3]

7. Sanctions et mécanismes de contrôle

L'AI Act prévoit un régime de sanctions administratives harmonisé : les autorités nationales de surveillance des marchés et les autorités de protection des données peuvent prononcer des amendes proportionnées à la gravité du manquement.[6][3]

- Les violations des pratiques d'IA interdites (article 5) et des obligations relatives aux modèles d'IA à risque systémique peuvent donner lieu à des sanctions particulièrement élevées (plafond pouvant atteindre un pourcentage significatif du chiffre d'affaires mondial annuel, selon le texte du règlement).[6][3]
- Les manquements aux exigences applicables aux systèmes à haut risque (documentation, gestion des risques, supervision humaine) exposent également à des amendes substantielles.[6][4]
- Les entreprises peuvent aussi faire l'objet de mesures correctives (retrait de produits, suspension de systèmes, obligations de mise en conformité) décidées par les autorités de surveillance.[4][3]

Le règlement complète les pouvoirs déjà existants des autorités de protection des données au titre du RGPD, qui peuvent également intervenir lorsque l'IA implique des données personnelles.[6][3]

8. Impacts concrets pour les PME

8.1. Quels systèmes sont concernés dans une PME ?

Les PME utilisent souvent l'IA sans le savoir : assistantes virtuelles, moteurs de recommandation, outils de scoring ou d'analyse de texte. L'AI Act n'impose pas les mêmes obligations à tous ces systèmes :[8][11]

- Les **chatbots internes**, outils d'assistance bureautique ou de rédaction automatique relèvent généralement du risque limité (transparence) : il faut informer les utilisateurs qu'ils interagissent avec un système d'IA, gérer les données et vérifier les biais.[11][3]
- Les systèmes utilisés pour **recruter**, **évaluer des candidats**, **accorder des crédits** ou **gérer l'accès à des services essentiels** peuvent entrer dans la catégorie « haut risque » (Annexe III) et nécessitent une analyse approfondie.[3][4]
- Les usages qui approcheraient les pratiques interdites (profilage social, exploitation de vulnérabilités, reconnaissance des émotions au travail) doivent être proscrits.[9][3]

8.2. Approche pragmatique pour les PME

Les guides européens insistent sur une approche adaptée :

- Cartographier les systèmes d'IA utilisés (internes et externes) et identifier leur catégorie de risque.[8][6]
- Prioriser les cas d'usage susceptibles d'être à haut risque (RH, crédit, accès à des services essentiels) et vérifier si des exigences spécifiques s'appliquent.[^4]
- Mettre en place une gouvernance légère mais structurée : référent IA, processus de validation des nouveaux outils, lignes directrices internes sur l'usage des IA génératives.[7][8]
- S'appuyer sur les normes harmonisées et les outils de conformité proposés par la Commission (guides, FAQ, bases de données publiques).[3][4]

9. Tableaux synthétiques

9.1. Résumé des catégories de risque et des obligations

Catégorie de risque	Exemples de systèmes	Principales obligations
Risque inacceptable (interdit)	Social scoring généralisé, prédiction du risque d'infraction sur la base du profilage, aspiration massive d'images pour bases de données faciales, reconnaissance des émotions au travail/éducation, catégorisation biométrique de caractéristiques protégées, identification biométrique à distance en temps réel pour la police (sauf exceptions).[3][9]	Interdiction totale de mise sur le marché, mise en service ou utilisation ; obligation de retrait et de suppression en cas de détection ; sanctions maximales en cas de non-respect.[9][3]
Risque élevé (haut risque)	IA intégrée à des dispositifs médicaux, systèmes de tri de CV, outils de scoring de crédit, IA pour l'accès à des services essentiels, IA dans la justice ou la police.[3][10][^4]	Gestion des risques, qualité des données, journalisation, documentation détaillée, transparence, supervision humaine, robustesse, cybersécurité ; enregistrement dans une base publique et évaluation de conformité avant mise sur le marché.[3][4]
Risque limité (transparence)	Chatbots, assistants de rédaction, IA générative grand public, systèmes d'IA interactifs.[3][11]	Obligation d'informer les utilisateurs qu'ils interagissent avec une IA ; obligation de marquer certains contenus générés (deepfakes, textes d'actualité) ; respect des règles de transparence.[^3]
Risque minimal ou nul	Filtres anti-spam, correcteurs orthographiques, IA intégrée à des jeux vidéo.[3][1]	Pas d'obligations spécifiques dans l'AI Act ; encouragement à appliquer des codes de conduite volontaires et des bonnes pratiques.[^3]

9.2. Obligations clés pour une PME selon le cas d'usage

Cas d'usage en PME	Catégorie probable	Actions prioritaires
Chatbot interne de support (RH ou IT)	Risque limité	Informer les utilisateurs (mention explicite), vérifier la gestion des données personnelles, mettre en place une charte d'usage de l'IA.[3][11]
Outil de tri de CV basé sur l'IA	Potentiellement haut risque (Annexe III)	Vérifier la classification (Annexe III), s'assurer de la qualité des données, documenter les critères, prévoir une supervision humaine réelle, respecter le droit à l'explication.[10][4]
IA pour l'attribution de microcrédits aux clients	Potentiellement haut risque	Mettre en place une gestion des risques, analyser la non-discrimination, documenter le modèle, prévoir des voies de recours pour les personnes.[3][4]
Assistant de rédaction IA pour le marketing (emails, posts réseaux sociaux)	Risque limité	Informer les équipes et, le cas échéant, les destinataires lorsque des contenus sont générés par l'IA ; vérifier les messages pour éviter les biais ou contenus inadéquats.[3][11]
Outil de reconnaissance faciale pour contrôler l'accès à un site	Selon finalité, potentiellement haut risque ou interdit	Vérifier que l'usage n'entre pas dans les pratiques interdites (bases de données faciales par scraping, reconnaissance des émotions, identification en temps réel dans les lieux publics), sinon appliquer les exigences de haut risque (documentation, sécurité).[3][9][^10]

10. Exemples concrets et cas d'usage

10.1. Exemple : utilisation d'un LLM pour la présélection de candidats

Une entreprise souhaite utiliser un modèle de langage (LLM) pour analyser des CV et générer un score de pertinence.

- Si le système influe directement sur les décisions d'embauche, il peut être classé comme **haut risque** (Annexe III : emploi).[4][3]
- L'entreprise devra alors mettre en place des mesures de supervision humaine, documenter les critères de scoring, évaluer les risques de discrimination et permettre aux candidats de comprendre le rôle de l'IA dans la décision.[10][4]

10.2. Exemple : chatbot de support client sur un site e-commerce

Un site e-commerce utilise un chatbot basé sur ChatGPT pour répondre aux questions des clients.

- Le système relève en général du **risque limité** : il doit informer clairement les clients qu'ils dialoguent avec une IA.[11][3]
- Si le chatbot influence des décisions sur l'accès à un service essentiel (par exemple refus d'un crédit), la classification peut changer et imposer des obligations de haut risque.[3][4]

10.3. Exemple : assistant IA pour la rédaction de contenus d'actualités

Une entreprise média utilise un modèle génératif pour produire des articles d'actualité.

- Les textes destinés à informer le public sur des sujets d'intérêt général doivent être étiquetés comme générés par l'IA et respecter les obligations de transparence (éviter les deepfakes non signalés).[^3]

11. FAQ – Questions fréquentes sur l'AI Act

1. **L'AI Act concerne-t-il tous les logiciels ?**
   Non, il ne concerne que les systèmes qui répondent à la définition d'un « système d'IA » au sens de l'article 3 AI Act ; les logiciels classiques sans fonctionnalité d'IA ne sont pas visés.[12][3]
2. **Les simples intégrations de ChatGPT ou Gemini dans un site sont-elles couvertes ?**
   Oui, dès lors qu'il s'agit de systèmes d'IA au sens du règlement ; ils relèvent généralement du risque limité (transparence) sauf s'ils sont utilisés pour des cas d'usage haut risque (emploi, crédit, justice, etc.).[4][3]
3. **Dois-je arrêter d'utiliser tous les systèmes d'IA non européens ?**
   Non, l'AI Act s'applique aux systèmes utilisés dans l'UE, quel que soit le pays d'origine du fournisseur ; il impose des obligations mais ne prohibe pas les fournisseurs non européens en tant que tels.[6][3]

4. **Comment savoir si mon usage d'IA est à haut risque ?**
   Il faut vérifier si le cas d'usage figure dans les listes de l'annexe III ou s'il s'agit d'un composant de sécurité d'un produit soumis à législation technique (Annexe I).[10][4]

5. **Les pratiques d'IA interdites sont-elles déjà en vigueur ?**
   Oui, les interdictions de l'article 5 sont applicables à partir de février 2025.[7][3]

6. **Les contenus générés par l'IA doivent-ils toujours être marqués ?**
   L'AI Act impose des obligations spécifiques pour certains contenus (deepfakes, textes d'actualité) et exige que les personnes sachent lorsqu'elles interagissent avec une IA ; le marquage des autres contenus relève des bonnes pratiques.[^3]

7. **Quelles sont les obligations pour les modèles de base (GPAI) ?**
   Les fournisseurs de modèles d'IA à usage général doivent respecter des obligations de transparence, de documentation et, pour les modèles à risque systémique, de gestion renforcée des risques.[^3]

8. **Une PME doit-elle réaliser des évaluations de conformité ?**
   Si elle est fournisseur d'un système à haut risque, oui ; si elle est uniquement déployeur, elle doit surtout respecter les instructions du fournisseur, assurer la supervision humaine et la protection des droits des personnes.[6][4]

9. **Quel est le lien entre l'AI Act et le RGPD ?**
   L'AI Act ne remplace pas le RGPD : il ajoute des exigences spécifiques à l'IA, alors que le RGPD continue à s'appliquer dès qu'il y a traitement de données personnelles.[4][3]

10. **Les sanctions de l'AI Act s'ajoutent-elles à celles du RGPD ?**
    Oui, le non-respect de l'AI Act peut entraîner des sanctions spécifiques, en plus de celles liées au RGPD si des données personnelles sont impliquées.[6][3]

11. **Un assistant IA interne pour les collaborateurs est-il considéré comme haut risque ?**
    En général non : il relève du risque limité, mais si ses réponses influencent des décisions importantes (licenciement, refus d'avantages), l'usage doit être évalué plus finement.[4][3]

12. **Les solutions d'IA pré-intégrées dans des logiciels (CRM, ERP) sont-elles couvertes ?**
    Oui, si elles répondent à la définition d'un système d'IA ; il appartient au fournisseur du logiciel de respecter les obligations de conception, et à l'entreprise utilisatrice d'assurer une utilisation conforme.[6][3]

13. **L'AI Act s'applique-t-il aux IA utilisées uniquement en R&D interne ?**
    Les obligations principales se concentrent sur la mise sur le marché ou la mise en service, mais certains usages internes peuvent être concernés, notamment pour les systèmes à haut risque utilisés sur des personnes réelles.[4][3]

14. **Faut-il un DPO ou un responsable IA spécifique pour l'AI Act ?**
    Le règlement n'impose pas de fonction unique, mais encourage une gouvernance claire ; les entreprises peuvent s'appuyer sur leurs fonctions de conformité existantes (DPO, RSSI) pour piloter la mise en œuvre.[8][6]

15. **Quels outils officiels existent pour aider les PME ?**
    La Commission propose des lignes directrices, des FAQ, une base de données des systèmes à haut risque et des normes harmonisées pour faciliter l'application ; des guides sectoriels pour les PME sont également publiés.[6][3]

16. **Les obligations de transparence s'appliquent-elles aussi en B2B ?**
    Oui, dès lors que des personnes interagissent avec des systèmes d'IA ou consomment des contenus générés, indépendamment du statut B2B ou B2C.[^3]
17. **Une PME qui ne développe pas d'IA mais en consomme via SaaS doit-elle se conformer ?**
    Oui, en tant que déployeur : elle doit vérifier que les fournisseurs sont conformes, informer ses utilisateurs et s'assurer que ses usages ne relèvent pas des pratiques interdites ou des cas à haut risque sans garanties.[6][4]
18. **Les systèmes de recommandation produits (e-commerce) sont-ils haut risque ?**
    Ils sont généralement considérés comme risque limité ou minimal, sauf si la recommandation détermine l'accès à des services essentiels ou interfère fortement avec les droits des personnes.[11][3]
19. **Comment évoluera la liste des systèmes à haut risque ?**
    La Commission pourra mettre à jour annuellement l'annexe III pour suivre l'évolution des cas d'usage ; les entreprises devront surveiller ces mises à jour.[10][4]
20. **L'AI Act impose-t-il des exigences environnementales ?**
    Le texte mentionne la nécessité de prendre en compte l'impact environnemental, notamment pour les systèmes à haut risque et les modèles de base, bien que les détails opérationnels soient précisés via des normes et lignes directrices.[6][3]

12. Résumé d'une page (vue d'ensemble pour non juristes)

Objectif de l'AI Act. Le règlement AI Act vise à encadrer les systèmes d'IA dans l'UE en fonction de leurs risques, pour protéger les personnes et leurs droits tout en favorisant une innovation responsable.[1][3]

Approche par les risques. Le texte distingue quatre catégories :

- Risque inacceptable : pratiques d'IA interdites (manipulation, social scoring, reconnaissance faciale massive…).[9][3]
- Risque élevé : systèmes utilisés dans des domaines sensibles (santé, éducation, emploi, crédit, justice, migration). Ils sont soumis à des exigences fortes de gestion des risques, de qualité des données, de transparence et de supervision humaine.[10][3]
- Risque limité : systèmes nécessitant surtout de la transparence (chatbots, IA générative grand public). Les utilisateurs doivent savoir qu'ils interagissent avec une machine et certains contenus doivent être signalés comme générés par l'IA.[11][3]
- Risque minimal ou nul : systèmes comme les filtres anti-spam, soumis à peu d'obligations spécifiques dans l'AI Act.[^3]

Calendrier. Entrée en vigueur en août 2024 ; interdictions d'IA appliquées dès février 2025 ; obligations pour les modèles de base dès août 2025 ; obligations pour les systèmes à haut risque et la transparence principalement dès août 2026.[2][7]

Obligations principales. Les fournisseurs doivent concevoir des systèmes conformes (gestion des risques, données de qualité, documentation, conformité), les enregistrer et surveiller les incidents ; les entreprises utilisatrices doivent identifier leurs cas d'usage, respecter les

interdictions, informer les utilisateurs et assurer une supervision humaine pour les décisions importantes.[6][4][^3]

Sanctions. Les autorités nationales peuvent prononcer des amendes significatives et des mesures correctives en cas de non-respect, particulièrement pour les pratiques d'IA interdites et les systèmes à haut risque non conformes.[6][3]

Impact pour les PME. La majorité des usages courants (chatbots, assistants de rédaction) relèvent du risque limité, avec des obligations de transparence ; les usages sensibles (recrutement, crédit, accès à des services essentiels) peuvent être à haut risque et nécessitent une analyse, une documentation et une supervision solide.[8][4]

Pour une PME, la démarche consiste à : recenser ses systèmes d'IA, classer les cas d'usage par risque, éviter les pratiques interdites, renforcer la transparence et la supervision, et s'appuyer sur les guides et normes publiés par la Commission européenne pour se mettre en conformité.[6][3]

References

1. EU Artificial Intelligence Act | Up-to-date developments and ... - The AI Act is a European regulation on artificial intelligence (AI) – the first comprehensive regula...
2. EU AI Act - EU Artificial Intelligence Act - What is the EU AI Act? ... The EU AI Act is a comprehensive regulation that establishes a unified fr...
3. AI Act | Shaping Europe's digital future - European Union - The guidelines on prohibited AI practices under the AI Act, which offer legal explanations and pract...
4. Navigating the AI Act | Shaping Europe's digital future - These questions and answers detail the AI Act's goals, governance, enforcement and clarify provision...
5. The Act Texts | EU Artificial Intelligence Act - The EU AI Act was published in the Official Journal (OJ) of the European Union on 12 July 2024. This...
6. [PDF] a guide for sme accountants - The EU AI Act - Date of application. The EU AI Act shall apply from 2 August 2026. However, for certain specific pro...
7. EU AI Act Guide (2026): What It Means for Your Business - A practical EU AI Act guide for SMEs and software companies. Learn who needs to comply, how risk cla...
8. EU AI Act and SMEs: how to Navigate the New AI Requirements - This article provides you with a clear overview of the requirements of the EU AI Act, with a particu...
9. Article 5: Prohibited AI Practices | EU Artificial Intelligence Act - The following AI practices shall be prohibited: (a) the placing on the market, the putting into serv...
10. Article 6: Classification Rules for High-Risk AI Systems - EU AI Act - AI systems of the types listed in Annex III are always considered high-risk, unless they don't pose ...
11. 8 questions and answers about the AI Act - Wired Relations - Do you have doubts about the AI Act? Get answers to 8 key questions and learn how you can adapt yo...

12. Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689 - Links - 6 February 2025 – Commission Guidelines on the definition of an artificial intelligence system estab...